材料採購合約書

合約編號	PC-2025-004
簽約日期	2025-02-25
合約期間	2025-03-01 至 2027-02-28
買方（甲方）	台中精密零件股份有限公司　地址：台中市西屯區工業區一路 88 號
賣方（乙方）	宏達齒輪材料（供應商代號 S004）
採購範圍	齒輪用合金鋼胚

立合約書人台中精密零件股份有限公司（以下稱「買方」）與宏達齒輪材料（以下稱「賣方」），就買方向賣方採購齒輪用合金鋼胚事宜，經雙方同意訂立本合約，條款如下：

第一條（目的及適用範圍）

買方向賣方採購齒輪用合金鋼胚（以下稱「標的」），規格、單價依附件一。凡買方於合約期間內開立之採購單，除另有書面約定外，均適用本合約。

本合約由本文、附件一（價格表）及附件二（品質檢驗項目）組成；本文與附件有衝突時，以本文為準。

第二條（合約期間）

本合約自 2025-03-01 起至 2027-02-28 止。期間屆滿前六十日內，任一方未以書面表示不續約者，自動續約一年。

第三條（價格及調整）

標的單價依附件一，以新臺幣計價，未含營業稅。

主要原物料市場價格較報價基準日上漲或下跌超過 **4%** 時，任一方得書面通知協議調整；調整後之價格自書面確認之次月一日起適用，已確認之採購單不受影響。賣方不得單方面調整價格。

第四條（採購及交期）

買方以採購單下單，賣方應於收到後二個工作日內回覆確認，逾期視為接受。

標準交期為採購單確認後 **21 日**（日曆日）；急單之交期由雙方另行協商。賣方應於交貨前一日通知出貨資訊（品名、數量、批號）。

第五條（延遲交貨之扣款）

賣方未能於確認之交貨日期交貨者，每逾一日，買方得按延遲交付部分貨款（未稅）之 **0.4%** 扣款，累計以該部分貨款之 **10%** 為上限；扣款得自應付貨款中抵銷。

延遲逾三十日者，買方得解除該部分採購單；賣方因延遲致買方停工待料者，另應賠償買方因此所受之實際損失。因買方原因或不可抗力所致延遲者不在此限。

第六條（驗收及退貨）

買方應於收貨後 **2 個工作日**內依「進料驗收作業」完成驗收，抽樣標準為 AQL 1.0。

同一批貨品經抽驗之不良率超過 **0.5%** 者，買方得整批退貨，賣方應於收到通知後七日內取回，並於十個工作日內補足合格品；運費及相關費用由賣方負擔。

第七條（品質文件及追溯）

賣方每批交貨應附出貨檢驗報告，並於包裝標示品名、規格、數量及批號，使買方得追溯至生產批次。賣方變更製程、材料來源或製造地點，應於變更前三十日書面通知買方並取得同意。

第八條（付款條件）

買方採**月結 60 天**付款：每月二十五日為結帳日，以結帳日前已完成驗收之貨款為當月應付款項，自結帳日起 60 日內以電匯付款。賣方應於交貨後開立統一發票；發票有誤者，付款期間自更正後之發票日重新起算。

第九條（瑕疵擔保）

賣方保證標的於交貨日起 **12 個月**內無材料及製造瑕疵。保固期內發現瑕疵者，買方應於發現後十日內通知，賣方應免費換貨或退款；因瑕疵致買方產品遭客戶退貨之合理處理費用，由賣方負擔。

第十條（供應商稽核）

買方得每年至賣方工廠進行一次品質稽核，應於五日前通知，賣方應配合提供製程、檢驗及倉儲紀錄。稽核發現之缺失，賣方應於三十日內提出改善報告。

第十一條（淬透性及硬度報告）

SCM440 齒輪鋼胚應提供淬透性（Jominy）試驗報告及調質後硬度報告；硬度與買方規格差異超過正負 2 HRC 者，視為不合格。

第十二條（保密）

雙方對於因本合約而知悉之他方營業秘密、圖面、價格及技術資料負保密義務，本合約終止後三年內仍有效。

第十三條（終止）

賣方於任何連續六個月內有三次以上延遲交貨，或同一品項連續二批驗收不合格者，買方得書面通知終止本合約。任一方違約，經他方限期十五日改善而未改善者，他方得終止本合約。

第十四條（準據法及管轄）

本合約以中華民國法律為準據法；因本合約發生之爭議，以台灣台中地方法院為第一審管轄法院。本合約一式二份，雙方各執一份。

買方（甲方）：台中精密零件股份有限公司 代表人： 日期：	賣方（乙方）：宏達齒輪材料 代表人： 日期：

附件一　價格表

單價為新臺幣、未含營業稅；有效期間同合約期間，價格調整依第三條辦理。

品名	規格	單位	單價（NT$）
SCM440 齒輪鋼胚	模數 1–3、齒數 20–60 對應規格	公斤	44.60
S45C 齒輪鋼胚	模數 1–3、齒數 20–60 對應規格	公斤	32.40

附件二　品質檢驗項目

檢驗項目	標準	頻率	文件
外觀與標示	無銹蝕、裂紋、變形；標示完整	每批	出貨檢驗報告
尺寸／規格	依買方圖面與公差	每批抽樣（AQL 1.0）	量測報告
材質／硬度	依規格書	每批	材質證明或硬度報告
包裝	防鏽、防撞，外箱淨重不超過 20 公斤	每批	—